

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1799/2530

นางทับ นิมา กับพวก
นายหวาด แสงบำรุง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 569

ป.วิ.พ. มาตรา 173 (1)

พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านา พ.ศ.2493 มาตรา 29, มาตรา 41

เดิม โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 อ้างว่าไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. ควบคุมการเช่า
นา ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 จดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่โจทก์ ขณะคดียังอยู่
ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 เป็นคดีใหม่โดยเพิ่ม
ข้อหาว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ร่วมกันแสดงเจตนาลวงโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่
7 โดยสมยอมขอให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายและโอนที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ ดังนั้นมูล
คดีที่โจทก์ฟ้องเป็นเรื่องเดียวกัน มีประเด็นเกี่ยวข้องกันโดยตรง ทั้งเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินรายเดียวกัน ฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 จึงเป็นฟ้องซ้อนต้อง
ห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 173(1) การที่โจทก์ถอนฟ้อง คดีเดิม หลังจากฟ้องคดีใหม่
ไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ในคดีใหม่ได้. ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 569
และ พ.ร.บ. ควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 มาตรา 29 สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือ
การเช่านาย่อมไม่ระงับไปเพราะการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือนาที่ให้เช่าผู้รับโอน
จะต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่าจำเลยที่ 1 ผู้ให้เช่านาพิพาท
โอนขายที่นาพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 โดยไม่ได้แจ้งการขายให้แก่โจทก์ทั้งสอง
ซึ่งเป็นผู้เช่าก่อน โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิซื้อที่นาพิพาทคืนจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ตาม

พ.ร.บ. ควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 มาตรา 41 เมื่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 โอนขายนาพิพาทต่อไปให้จำเลยที่ 7 จำเลยที่ 7 ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ซึ่งจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 มีอยู่ต่อโจทก์ทั้งสองผู้เช่านาพิพาทโจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิที่จะซื้อนาจากจำเลยที่ 7 ตามราคาและวิธีการชำระเงินตามที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ชื้อไว้.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้เช่าที่ดินจากจำเลยที่ 1 เพื่อทำนาปลูกข้าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ต่อมาในเดือนมกราคม 2524 โจทก์ทราบจำเลยที่ 1 ได้ขายที่ดินที่โจทก์เช่าอยู่ให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ไปทั้งแปลงในราคา 300,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2522 การที่จำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ไม่ได้แจ้งให้โจทก์ทั้งสองในฐานะผู้เช่าทราบก่อน การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 มาตรา 41 โจทก์จึงมีสิทธิซื้อนาที่เช่าจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ในฐานะผู้ซื้อได้ในราคาและตามวิธีการชำระเงินที่จำเลยที่ 1 ขายให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 คือจำนวน 300,000 บาท โจทก์ได้ยื่นเรื่องราวต่อคณะกรรมการควบคุมการเช่านาและนายอำเภอท้องที่ให้ดำเนินการให้จำเลยโอนขายนาให้โจทก์แต่จำเลยไม่ยินยอม โจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี คดีอยู่ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ได้ร่วมสมรู้กันและแสดงเจตนาลวงโดยสมยอมจดทะเบียนโอนขายนาที่โจทก์เช่าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 7 เพียงผู้เดียวเป็นเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งไม่เป็นความจริงและเป็นการกระทำไม่สุจริต ขอให้พิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนขายที่ดินระหว่างจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ผู้ขายกับจำเลยที่ 7 ผู้ซื้อแล้วให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 โอนขายให้แก่โจทก์ในราคา 300,000 บาท หากไม่อาจเพิกถอนได้ให้จำเลยที่ 7 ในฐานะผู้ซื้อร่วมหรือแทนกันกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 โอนขายให้โจทก์ในราคา 300,000 บาท หากจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ไม่ปฏิบัติตามก็ให้

โจทก์วางเงินจำนวน 300,000 บาทต่อศาล แล้วถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาโอนขายที่ดินให้แก่โจทก์แทนจำเลย

จำเลยที่ 1 ให้การว่าโจทก์ทั้งสองไม่ใช่ผู้เช่าหา ไม่มีสิทธิมาฟ้องจำเลยที่ 1 ได้ ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้อนเพราะโจทก์เคยยื่นคำฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ไว้แล้วเป็นคำฟ้องเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับที่ดินแปลงเดียวกัน ข้อหาผิดพระราชบัญญัติควบคุมการเช่าหาพ.ศ. 2517 และขอให้จำเลยโอนขายนาให้ผู้เช่าเหมือนกัน จำเลยที่ 1 ไม่ได้สมคบกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ทำนิติกรรมโอนขายนาพิพาทให้จำเลยที่ 7 ตามฟ้องโจทก์

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่ใช่ผู้เช่าหาพิพาทกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 และไม่ใช่เจ้าหนี้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 จึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการขายนาพิพาทระหว่างจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 กับจำเลยที่ 7 ฟ้องโจทก์ทั้งสองเป็นฟ้องซ้อนจำเลยที่ 1 ไม่ได้สมคบกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ขายนาพิพาทให้จำเลยที่ 7 ตามฟ้องโจทก์

จำเลยที่ 7 ให้การว่า จำเลยที่ 7 ได้ซื้อที่นาพิพาทจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 โดยสุจริต ได้จดทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมการซื้อขายโดยถูกต้องโจทก์ทั้งสองไม่ใช่เจ้าหนี้ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 จึงไม่มีสิทธิฟ้องเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายนี้ ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมและโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษานิติกรรมสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ขายกับจำเลยที่ 7 ผู้ซื้อเป็นโมฆะ ให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 โอนขายที่ดินให้แก่โจทก์ในราคา 300,000 บาท หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้โจทก์วางเงิน 300,000 บาท ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาโอนขายที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองแทนจำเลยทั้งหมด

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 และจำเลยที่ 7 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าฟ้องของโจทก์ในส่วนที่ฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ในคดีนี้เป็นฟ้องซ้อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173(1) พิพากษาแก้เป็นว่าสำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ให้ยกฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 และจำเลยที่ 7 ฎีกา

ในปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 41/2524 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 250/2524 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ได้ความจากข้อเท็จจริงที่รับฟังมาว่า ขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ โจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ต่อศาลชั้นต้น กล่าวอ้างว่าไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา ขอให้บังคับให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 จดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1042 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้ขายแก่โจทก์ในราคา 300,000 บาทไว้แล้ว และคดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์จะฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 เป็นคดีนี้ซึ่งมีมูลคดีเป็นเรื่องเดียวกันอีกไม่ได้ แม้คดีนี้โจทก์จะฟ้องจำเลยที่ 7 และเพิ่มข้อหาว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ร่วมกันแสดงเจตนาลวงโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 7 โดยสมยอมขอให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายและโอนที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ด้วยก็ตาม มูลคดีที่โจทก์ฟ้องก็คงเป็นเรื่องเดียวกันมีประเด็นเกี่ยวข้องกันโดยตรง ทั้งเกี่ยวกับทรัพย์สินรายเดียวกันกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 41/2524 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 250/2524 นั้นเอง ฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 จึงเป็นฟ้องซ้อน ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173(1) การที่โจทก์ถอนฟ้องคดีแพ่งหมายเลขดำที่

41/2524 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่250/2524 ในภายหลังไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิฟ้อง
จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ในคดีนี้ได้..."

ในปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยที่ 7 ที่ว่าโจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้อง
ขอให้เพิกถอนการซื้อขายระหว่างจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 กับจำเลยที่ 7 เพราะเป็นการซื้อ
ขายโดยสุจริต โจทก์มีสิทธิเพียงไปขอซื้อจากจำเลยที่ 7 ตามราคาที่จำเลยที่ 7 ซื้อมา
หรือตามราคาท้องตลาดอย่างใดสูงกว่า ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 และพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517
มาตรา 29 สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือการเช่านาย่อมไม่ระงับไปเพราะการโอน
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือนาที่ให้เช่า และผู้รับโอนจะต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้
โอนซึ่งมีต่อผู้เช่า เมื่อจำเลยที่ 1 ผู้ให้เช่านาพิพาทโอนขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินนาพิพาทให้
แก่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 โดยไม่ได้แจ้งการขายแก่โจทก์ทั้งสองก่อน โจทก์ทั้งสองจึงมี
สิทธิซื้อที่ดินนาพิพาทคืนจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา
พ.ศ. 2517 มาตรา 41 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 จึงมีหน้าที่ขายนาพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสอง
ดังนั้นเมื่อ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 โอนขายนาพิพาทต่อไปให้จำเลยที่ 7 จำเลยที่ 7 ผู้รับ
โอนย่อมต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ซึ่งจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 มีอยู่ต่อโจทก์ทั้งสองผู้เช่า
นาพิพาทโจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิที่จะซื้อนาจากจำเลยที่ 7 ตามราคาและวิธีการชำระ
เงินตามที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ซื้อไว้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 7 โอนขายที่ดินนาโฉนดเลขที่1042 ตำบลหน้าไม้
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้แก่โจทก์ทั้งสองในราคา 300,000 บาท โดย
ชำระเงินเมื่อทำการจดทะเบียนโอนขาย หากจำเลยที่ 7 ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาให้
ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>